

오늘의 한국 인사노무 리스크와 우선순위

노사 이슈·HR 트렌드·노동법 판례(외부 신호)를 우리 상황에 비춰 리스크 등급(상·중·하)과 지금 손대야 할 업무 우선순위로 정리했습니다. 멀티에이전트 토론(조사3 · 판단 · 악마의변호인 검증 · 종합)의 확정본입니다.

기준 시점 2026년 상반기 · 회사 상황 미입력 — 일반 기업 기준 적용 · 등급은 실측 데이터 확보 전까지 잠정

SUMMARY 3줄 요약

1. 포괄임금 오남용 방지 현장지도 진행 — IT·게임 등 관행 업종 즉시 점검 대상.
2. 최저임금 심의 본격화(다음 주 의결 전망) — 노사 공방 지속.
3. 노란봉투법·통상임금 등 구조적 리스크가 병존하며, 실측 데이터 부재가 근원.

01 노사 주요 이슈

포괄임금 현장지도 · 최저임금 심의 앞두고

포괄임금 오남용 방지 현장지도 진행 — 위반소지 시정 압박

고용노동부가 2026.4.8 지침·4.9 현장지도 착수 후 포괄임금 관행 업종 점검을 이어감. 근기법 개정(4시간 휴게면제·시간단위 연차) 2026.5.7 시행.

위험 신호 IT·게임 등 포괄임금 관행 업종은 즉시 근로시간 기록·임금체계 정비 필요, 미비 시 시정지시 노출.

포괄임금 근로시간 출처 · 고용노동부 2026

최저임금 심의 본격화 — 노사 격차 공방

최저임금위 심의가 본격화. 노동계 1.2만원대·경영계 동결에서 격차 조정 중, 다음 주 의결 전망.

위험 신호 인상폭 확정 전까지 2027 인건비 계획 불확실성 지속.

최저임금 출처 · 고용노동부 2026.7 / 뉴스1

노란봉투법(노조법 2·3조) 2026.3.10 시행 — 원청 교섭·쟁의 확대

‘사용자’ 범위가 실질 지배력을 가진 원청까지 확대, 원청이 하청노조 단체교섭 상대가 됨. 시행 후 하청노조 **1,151곳**이 원청 **434곳**에 교섭 요구(시행 100일 기준).

위험 신호 도급·하청 구조 기업은 교섭 상대·쟁의 범위가 예측 불가하게 확대 — 불법파견 직접고용의무와 결합 시 손배 노출.

노사관계 출처 · 고용노동부 해석지침 2026.2 / 뉴데일리 2026

02 HR·노무 트렌드

정년연장 · 근로시간 단축 · AI HR

정년연장·재고용 압박 본격화

경총 조사 기업 **52.4%**가 “법정 정년 65세 연장 시 임금체계 개편·신규 채용 축소 등 추가 대응 불가피”라고 응답. 한경협은 65세 연장 시 60~64세 정규직 고용비용을 **연 30.2조원**으로 추산. 2026 임단협 쟁점 1위(49.7%).

위험 신호 정년·임금피크·재고용을 병행 설계하지 못하면 인건비 급증과 신규 채용 여력 축소가 동시에 발생.

정년연장 출처 · 경총 2026.6 / 한경협 2026 / 한국노동연구원 2026.1

근로시간 단축·근기법 개정·포괄임금 방지 — 현장지도 착수

근기법 개정(4시간 근무일 휴게 면제·시간단위 연차) **2026.5.7** 시행, 주4.5일 시범(예산 324억). 포괄임금 오남용 방지 지침 **2026.4.8** 발표·**4.9 현장지도 착수**. OECD 평균(연 1,700시간대) 목표 로드맵 추진.

위험 신호 유연근무·교대제·포괄임금 관행 사업장은 근태·연차·임금체계 전면 재정비 필요, 미비 시 시정지시 노출.

근로시간 출처 · 고용노동부 2026 업무보고·보도자료

AI HR·스킬기반 채용 확산 · 임금총액 첫 5천만원

HR 리더 **52%**가 2026년 AI 에이전트 도입 계획(딜로이트, 추정), AI 인재 수요 전년 대비 **+230%**. 학력→직무역량 중심 스킬기반 채용 확산. 상용근로자 연 임금총액 평균 **5,061만원**으로 사상 첫 5천만원 돌파.

기회/위험 HR 반복업무 자동화 기회이나, AI 인재 확보 경쟁·보상 인플레이와 고정급 여력 축소가 동시에 부담.

HR테크 **보상** 출처 · 딜로이트 2026 / 링크드인·캐치 2025.12 / 경총 2026

통상임금 법리 전면 개편 — ‘고정성’ 폐기

대법원 **2024. 12. 19. 선고 2020다247190·2023다302838** 전원합의체. ‘고정성’을 통상임금 징표에서 폐기, **재직·근무일수 조건부 상여도 통상임금에 해당**. 원칙적 장래호(소급은 계속사건 한정).

위험 신호 재직조건 상여를 통상임금에서 배제해온 관행 무효화 → 장래 연장·야간·휴일수당 산정기초 상승.

통상임금 출처 · 대법원 보도자료 / 법률신문 2025 판례 동향

재직조건부 정기상여·최소지급분 성과급의 통상임금성

대법원 **2025. 1. 23. 선고 2019다204876** — 재직조건이 붙은 정기상여도 통상임금 포함. 대법원 **2025. 8. 14. 선고 2023다216777** — 실적과 무관한 ‘최소지급분’ 성과급은 소정근로 대가로 통상임금 해당.

위험 신호 “재직자에게만 지급” 조건이나 성과급 형식으로는 통상임금 회피 불가 → 상여·성과급 지급구조 재점검.

통상임금 출처 · 대법원 판례속보 / 법률신문

불법파견 직접고용의무 · 징계위 절차 하자 무효

대법원 **2025. 3. 27. 선고 2021다245528(병합)** — 사내하도급의 실질이 파견이면 **직접고용의무·손해배상** 발생. 대법원 **2025. 7. 18. 선고 2023두61370** — 징계위 근로자위원에서 **소수노조 조합원 배제 시 절차 위반으로 징계 무효**.

위험 신호 도급·용역의 지휘·명령 실질이 있으면 직접고용의무 발생, 징계는 사유가 타당해도 절차 하자만으로 무효화.

비정규직 **징계** 출처 · 법률신문 2025 판례 동향

04 리스크 등급표

상 = 즉시 대응 · 중 = 분기 내 준비 · 하 = 모니터링

리스크	등급	근거 · 출처
실측 위험노출 데이터 부재 등급 확정 불가 — 상위 리스크	상	재직조건부 상여 비중·사내하청/파견 규모·포괄임금 비율·피소 계속사건 유무 미확보 시 하위 리스크 규모 산정 불가. 확정 전 대응 지연 자체가 리스크.
노란봉투법 + 불법파견 복합 위험노출 원청 교섭상대 + 직접고용의무 동시	상	노조법 2·3조 2026.3.10 시행, 100일간 하청노조 1,151곳→원청 434곳 교섭요구. 대법 2025.3.27(2021다245528 병합) 직접고용의무·손배 결합.
통상임금 산정기초 확대 장래 인건비 증가	상	대법 전합 2024.12.19 '고정성' 폐기 — 장래호 원칙이나 재직·근무일수 조건부 상여의 통상임금 산입은 확정. 2025.1.23·2025.8.14로 확대.
포괄임금·근로시간 위반 적발	상	포괄임금 방지 지침 2026.4.8 발표, 4.9 현장지도 착수. 근기법 개정(4시간 휴게면제·시간단위 연차) 2026.5.7 시행.
통상임금 소급 재정산 계속사건 한정	중	전합 장래호 원칙상 소급은 대상사건 + 선고 당시 계속 중 병행사건에 한정. 피소 계속사건 없으면 원칙적 미발생 — 실사 후 확정.
징계 절차 하자 무효	중	대법 2025.7.18(2023두61370) 징계위 소수노조 배제 시 절차위반으로 징계 무효.
2027 최저임금 심의 본격화	중	노 1.2만원 vs 사 동결 공방. 다음 주 의결 전망 — 인상폭 불확실.
정년연장·재고용 인건비 압박	중	임단협 쟁점 49.7%, 경총 52.4% 추가대응 불가피, 한경협 65세 연장 시 연 30.2조.
주4.5일·근로시간 단축 제도화	하	주4.5일 시범(324억), 근기법 개정안 국회 계류 — 미확정.
성과급·복수노조 내분 확산 (동종업계)	하	현대차 부분파업·삼성 성과급 갈등은 개별사 사례 — 흐름 모니터링.
AI HR·스킬기반 채용·이탈관리	하	딜로이트·링크드인·원티드 트렌드 — 규제 아닌 인재확보 과제.

05 우선순위 액션 3가지

최우선 노란봉투법·불법파견 복합 위험노출 즉시 대응 체계 가동

도급·사내하청 계약과 원청 지배력 구조를 진단하고, 하청노조 교섭요구 접수 시 대응 절차 (교섭당사자 판단·회신기한·공고)를 지금 수립(HR·법무·현업). 이미 시행·교섭요구 현실화, 직접고용의무 결합 시 손배 노출. → **대응 체계 즉시 가동, 도급구조 진단 4주 내 완료.**

최우선·병행

통상임금·실측 위험노출 산정

재직조건부 상여 비중과 피소 계속사건 유무를 확인해 (가) 소급분(계속사건 한정)과 (나) 장래 임금체계 부담을 분리 산정하고, 상여 지급구조 재설계안 마련(급여·법무). 장래효라도 산정기초 확대는 확정. → **3분기 내 위험노출 산정, 4분기 개편안 확정.**

모니터링·병행

포괄임금 실태점검 + 확정 팩트 대비

포괄임금 직군 실근로시간·수당 지급 실태를 자체 점검(현장지도 대응)하고, 2027 최저임금·정년연장·징계절차 규정을 분기 단위 추적. → **포괄임금은 8월 말까지 위반소지 시정, 나머지는 다음 임단협 준비 시점까지 대응 초안.**

결론 최종 결정

노란봉투법·불법파견 복합 위험노출을 **최우선으로 즉시 대응**하고, 통상임금·포괄임금은 **회사 실측 데이터 확보 후 등급을 확정**한다.

수용한 보완 조건 회사 실측 위험노출(상여 구조·하청 규모·포괄임금 비율·피소 계속사건 유무) 산정 악마의 변호인 전까지 **등급은 잠정**으로 두고, 통상임금은 '장래효 전제 시나리오'로 좁혀 소급분과 분리 산정하며, 노란봉투법은 대기가 아닌 **즉시 교섭요구 대응 체계**로 전환한다.

참고 출처

1차 자료(고용노동부·대법원·한국노동연구원) 및 정확 인용 매체만 반영. 판례는 사건번호·법원·선고일 3요소 확인분 (7건)만 사용. 출처불명·블로그 배제.

개정 노란봉투법 시행령·해석지침 (신·김)

법률신문 — 2025년 노동법 판례 동향

노란봉투법 시행 100일 원·하청 교섭 현황 (뉴데일리)

고용노동부 — 2027년 적용 최저임금 10,700원

대법원 통상임금 전원합의체 보도자료

한국노동연구원 — 2026년 노사관계 전망

주 · 회사 상황 미입력으로 일반 기업 기준 등급을 적용했으며, 도급구조·노조 조직률·상여 비중이 큰 기업일수록 등급이 상향될 수 있음. 통상임금 소급효 범위, 정년연장 비용(한경협 30.2조 추산 등) 수치는 조사 표본·전제에 따라 편차 가능.